P U T U S A N
Nomor 1950/Pid.Sus/2023/PN Mdn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	**Markus Sitanggang**
Tempat lahir	:	Dusun II Pematang Pasir
Umur/Tgl. Lahir	:	38 Tahun/ 01 September 1984
Agama	:	Kristen
JenisKelamin	:	Laki- laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun II Pematang Pasir Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa ditahan dalam Rutan Tg. Gusta Medan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10-8-2023 s/d 29-8-2023;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30-8-2023 s/d 18-9-2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14-9-2023 s/d 3-10-2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak 26-9-2023 s/d tanggal 25-10-2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 26-10-2023 s/d 24-12-2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1950/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1950/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 15 November 2023, yang pada pokoknya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Markus Sitanggang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis Methamfetamine atau Shabu seberat 4,09 (empat koma nol sembilan) gram netto" sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Markus Sitanggang** dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), subsidair 7 (tujuh) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening tembus pandang seberat 4,09 (empat koma nol sembilan) gram netto.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silver.
- 1 (satu) buah sekop/sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam-putih bening.

  Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang penjualan narkotika jenis shabu sebanyak Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

  Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku terus terang dan berjanji tidak mengulang kesalahannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya semula dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa MARKUS SITANGGANG bersama- sama dengan saksi GEORGE DAVID FERNANDO SIAHAAN (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Dusun VI Kebun Ubi Desa Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP terdakwa ditahan dan sebahagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan dari pada Pengadilan Negeri sei Rampah sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili pekaranya, yang melakukan, yang sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis Methamfetamine atau Shabu seberat 4,09 (empat koma nol sembilan) gram netto, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara:

Bermula pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, saksi Dedi Candra Damanik, saksi Bagus Dwi Gangga Wardana, SH dan saksi Budi Syahputra anggota Ditresnarkoba Polda Sumut mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa di daerah Kebun Ubi Desa Sialang Buah, Kecamatan. Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya didalam sebuah rumah terdakwa MARKUS SITANGGANG bersama- sama dengan saksi GEORGE DAVID

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

FERNANDO SIAHAAN (penuntutan dilakukan terpisah) sering melakukan peredaran narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi bersama dengan teamnya Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penyidikan dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib melakukan undercover buy / memesan narkotika jenis shabu dengan paket Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi bersama temanya menuju Dusun VI Kebun Ubi Desa Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai untuk bertemu dengan terdakwa Markus Sitanggang setelah didapat ciri-cirinya dari informan dan kemudian saksi (calon pembeli) menemui terdakwa Markus Sitanggang melalui jendela dan memesan narkotika jenis shabus paket Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa Markus Sitanggang melalui celah jerjak jendela rumah tersebut, sambil mengatakan belanja seratus ribu bang ‘ kemudian terdakwa Markus Sitanggang mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari dalam mangkok dan menyerahkan kepada saksi (calon pembeli) dan dengan seketika itu saksi bersama dengan teamnya mendobrak pintu rumah tersebut hingga terbuka sehingga terdakwa MARKUS SITANGGANG dan saksi GEORGE DAVID FERNANDO SIAHAAN berhasil ditangkap tepat dibelakang rumah tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan menemukan 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dan 1 (satu) unit timbangan electrik warna hitam-silver, 1 (satu) buah sekop / sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam-putih bening serta Uang tunai sebanyak Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dari dalam sebuah mangkok didekat dingding dibawah jendela dan saat itu menemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dan 10 (sepuluh) blok plastik klip bening tembus kosong pandang seluruhnya berjumlah 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) buah dari bawah tangga didalam rumah tersebut. kemudian saksi dan team menginterogasi terdakwa MARKUS SITANGGANG bahwa barang bukti seberat 1 (satu) gram brutto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram netto adalah milik saksi GEORGE DAVID FERNANDO SIAHAAN dan terdakwa Markus Sitanggang akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) pergramnya apabila berhasil terjual, Selanjutnya terdakwa MARKUS SITANGGANG dan saksi GEORGE DAVID FERNANDO SIAHAAN beserta dengan barang bukti, dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di Proses lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa perbuatan terdakwa MARKUS SITANGGANG dan saksi GEORGE DAVID FERNANDO SIAHAAN yang melakukan, yang sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.4833/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R. Fani Miranda, S,T.telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti A dan B tersebut diduga mengandung Narkotika milik terdakwa MARKUS SITANGGANG dan terdakwa GEORGE DAVID FERNANDO SIAHAAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan. I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sebagaiaman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair:

Bahwa ia terdakwa MARKUS SITANGGANG bersama- sama dengan saksi GEORGE DAVID FERNANDO SIAHAAN (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Dusun VI Kebun Ubi Desa Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP terdakwa ditahan dan sebahagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan dari pada Pengadilan Negeri sei Rampah sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili pekaranya, yang melakukan, yang sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metahamfetamine atau seberat 4,09 (empat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

koma nol sembilan) gram netto, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara:

Bermula pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, saksi Dedi Candra Damanik, saksi Bagus Dwi Gangga Wardana, SH dan saksi Budi Syahputra anggota Ditresnarkoba Polda Sumut mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa di daerah Kebun Ubi Desa Sialang Buah, Kecamatan. Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya didalam sebuah rumah terdakwa MARKUS SITANGGANG bersama- sama dengan saksi GEORGE DAVID FERNANDO SIAHAAN (penuntutan dilakukan terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi bersama dengan teamnya Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penyidikan dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib melakukan undercover buy / memesan narkotika jenis shabu dengan paket Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi bersama temanya menuju Dusun VI Kebun Ubi Desa Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai untuk bertemu dengan terdakwa Markus Sitanggang setelah didapat ciri-cirinya dari informan dan kemudian saksi (calon pembeli) menemui terdakwa Markus Sitanggang melalui jendela dan memesan narkotika jenis shabus paket Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa Markus Sitanggang melalui celah jerjak jendela rumah tersebut, sambil mengatakan belanja seratus ribu bang ‘ kemudian terdakwa Markus Sitanggang mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari dalam mangkok dan menyerahkan kepada saksi (calon pembeli) dan dengan seketika itu saksi bersama dengan teamnya mendobrak pintu rumah tersebut hingga terbuka sehingga terdakwa MARKUS SITANGGANG dan saksi GEORGE DAVID FERNANDO SIAHAAN berhasil ditangkap tepat dibelakang rumah tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan menemukan 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dan 1 (satu) unit timbangan electrik warna hitam-silver, 1 (satu) buah sekop / sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam-putih bening serta Uang tunai sebanyak Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dari dalam sebuah mangkok didekat dingding dibawah jendela dan saat itu menemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dan 10 (sepuluh) blok plastik klip bening tembus kosong pandang seluruhnya berjumlah 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) buah dari bawah tangga didalam rumah tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian saksi dan team menginterogasi terdakwa MARKUS SITANGGANG bahwa barang bukti seberat 1 (satu) gram brutto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram netto adalah milik saksi GEORGE DAVID FERNANDO SIAHAAN, Selanjutnya terdakwa MARKUS SITANGGANG dan saksi GEORGE DAVID FERNANDO SIAHAAN beserta dengan barang bukti, dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di Proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Markus Sitanggang Dan Saksi George David Fernando Siahaan yang melakukan, yang sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metahamfetamine atau Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.4833/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R. Fani Miranda, S,T.telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti A dan B tersebut diduga mengandung Narkotika milik terdakwa MARKUS SITANGGANG dan terdakwa GEORGE DAVID FERNANDO SIAHAAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan. I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sebagaiaman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Bagus Dwi Gangga Wardana, S.H, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023, sekira pukul 1 4.30 wib di dalam sebuah di Dsn VI Kebun Ubi Desa Sialang Buah, Kecama tan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa George David Fernando Siahaan dan Terdakwa Markus Sitanggang karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu untuk dijual atau die darkan.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Markus Sitanggang ad alah:
  a. 18 (delapan belas) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus de ngan plastik bening tembus pandang seluruhnya seberat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram netto.
  b. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam-silver.
  c. 1 (satu) buah sekop / sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik war na hitam-putih bening.
  d. Uang penjualan narkotika jenis shabu sebanyak Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang disita milik Terdakwa George David Fernando Siahaan adalah:
  a. 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 3,15 (tiga koma satu lima) gram netto.
  b. 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) lembar plastik k lip bening tembus pandang.
- Bahwa kronologinya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, saksi dan team mendapat informasi dari informan atau masyarakat bahwa adanya Pengedar Narkotika jenis shabu di daerah Kebun Ubi Desa Sialang Buah, K ecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya didalam sebuah rumah.
- Bahwa saksi dan team melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidik an bahwa pemilik rumah tersebut adalah Terdakwa George David Fernando

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Siahaan digunakan untuk menjual atau transaksi jual beli narkotika jenis sha bu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira p ukul 14.30 Wib mendatangi Terdakwa kerumah tersebut dan saksi Dedi Can dra Damanik memesan narkotika jenis shabu peket Rp.100.000,- (seratus ri bu rupiah) kepada Terdakwa Markus Sitanggang melalui jerjak jendela ruma h tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi dan team melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa Markus Sitanggang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Markus Si tanggang dan Terdakwa George David Fernando Siahaan dengan mendobr ak pintu rumah, masuk kedalam rumah dan saat itu Terdakwa Markus Sitan ggang dan Terdakwa George David Fernando Siahaan sempat berusaha m elarikan diri dari pintu belakang rumah tersebut namun berhasil ditangkap te pat dibelakang rumah tersebut.
- Bahwa saksi dan team melakukan penggeledahan terhadap rumah te rsebut dan menemukan 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dan 1 (satu) unit timb angan elektrik warna hitam-silver, 1 (satu) buah sekop / sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam-putih bening serta Uang tunai sebanya k Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dari dalam sebuah mangk ok didekat dingding dibawah jendela. Dan pada saat melakukan penggeleda han seluruhnya isi rumah tersebut yang disaksikan oleh Kepada Dusun, dan menemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dan 10 (sepuluh) blok plastik klip bening tembus kosong pandang seluruhnya berjumlah 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) buah dari bawah tangga didalam rumah tersebut.
- Bahwa pada saat saksi menginterogasi Terdakwa Markus Sitanggan g dan Terdakwa George David Fernando Siahaan, dan Terdakwa Markus Si tanggang mengakui atau membenarkan bahwa menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu sekitar 1 gr (satu gram) dari Terdakwa George David Fernando Siahaan kemudian dipaketinya menjadi 18 (delapan belas) bungk us narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dengan menggunakan sendok sabu dan timbangan elektrik, yang sudah disiapkan oleh Terdakwa George David Fernando Siahaan. Kemudia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

n Terdakwa George David Fernando Siahaan mengakui menerima narkotika jenis shabu tersebut dari Upeh (belum tertangkap) kemudian 1 (satu) bungk us narkotika jenis shabu seberat 1 gr (satu gram) diberikan kepada Terdakwa Markus Sitanggang lalu dipaketi oleh Terdakwa Markus Sitangga ng menjadi 18 (delapan belas) bungkus, sedangkan 2 (dua) bungkus narkoti ka jenis disimpan di bawah tangga didalam rumahnya tersebut.

- Bahwa Terdakwa George David Fernando Siahaan memperoleh 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik kl ip bening tembus pandang seluruhnya seberat 4,09 (empat koma nol sembil an) gram netto tersebut dari Upeh (belum tertangkap) dengan sistem kerja yaitu setelah narkotika jenis shabu tersebut laku dijual baru uangnya disetor kepada Upeh Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya. Jadi un tung yang diperoleh Terdakwa George David Fernando Siahaan dari penju alan 1 gr (satu gram) mulai dari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gramnya. Sedangkan terdakwa Markus Sitanggang menerima narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa George David Fernando Siahaan dengan cara sistem kerja apabil a narkotika jenis shabu tersebut laku dijual, maka uangnya disetor kepada Terdakwa George David Fernando Siahaan sebanyak Rp.850.000,- (delapa n ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa Markus Sitanggang mulai dari Rp.150.000,- (seratus lima puluh ri bu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang bewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menjual narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Budi Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023, sekira pukul 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4.30 wib di dalam sebuah di Dsn VI Kebun Ubi Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai.

- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa George David Fernando Siahaan dan Terdakwa Markus Sitanggang karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu untuk dijual atau diedarkan.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Markus Sitanggang adalah:
  a. 18 (delapan belas) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang seluruhnya seberat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram netto.
  b. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam-silver.
  c. 1 (satu) buah sekop / sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam-putih bening.
  d. Uang penjualan narkotika jenis shabu sebanyak Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang disita milik Terdakwa George David Fernando Siahaan adalah:
  a. 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 3,15 (tiga koma satu lima) gram netto.
  b. 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) lembar plastik klip bening tembus pandang.
- Bahwa kronologinya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, saksi dan team mendapat informasi dari informan atau masyarakat bahwa adanya Pengedar Narkotika jenis shabu di daerah Kebun Ubi Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya didalam sebuah rumah.
- Bahwa saksi dan team melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan bahwa pemilik rumah tersebut adalah Terdakwa George David Fernando Siahaan digunakan untuk menjual atau transaksi jual beli narkotika jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib mendatangi Terdakwa kerumah tersebut dan saksi Dedi Candra Damanik memesan narkotika jenis shabu peket Rp.100.000,- (seratus ri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bu rupiah) kepada Terdakwa Markus Sitanggang melalui jerjak jendela rumah tersebut.

- Bahwa setelah itu saksi dan team melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa Markus Sitanggang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Markus Sitanggang dan Terdakwa George David Fernando Siahaan dengan mendobrak pintu rumah, masuk kedalam rumah dan saat itu Terdakwa Markus Sitanggang dan Terdakwa George David Fernando Siahaan sempat berusaha melarikan diri dari pintu belakang rumah tersebut namun berhasil ditangkap tepat dibelakang rumah tersebut.
- Bahwa saksi dan team melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan menemukan 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam-silver, 1 (satu) buah sekop / sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam-putih bening serta Uang tunai sebanyak Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dari dalam sebuah mangkok didekat dingding dibawah jendela. Dan pada saat melakukan penggeledahan seluruhnya isi rumah tersebut yang disaksikan oleh Kepada Dusun, dan menemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dan 10 (sepuluh) blok plastik klip bening tembus kosong pandang seluruhnya berjumlah 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) buah dari bawah tangga didalam rumah tersebut.
- Bahwa pada saat saksi menginterogasi Terdakwa Markus Sitanggang dan Terdakwa George David Fernando Siahaan, dan Terdakwa Markus Sitanggang mengakui atau membenarkan bahwa menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu sekitar 1 gr (satu gram) dari Terdakwa George David Fernando Siahaan kemudian dipaketinya menjadi 18 (delapan belas) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dengan menggunakan sendok sabu dan timbangan elektrik, yang sudah disiapkan oleh Terdakwa George David Fernando Siahaan. Kemudian Terdakwa George David Fernando Siahaan mengakui menerima narkotika jenis shabu tersebut dari Upeh (belum tertangkap) kemudian 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu seberat 1 gr (satu gram) diberikan kepada Terdakwa Markus Sitanggang lalu dipaketi oleh Terdakwa Markus Sitangga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ng menjadi 18 (delapan belas) bungkus, sedangkan 2 (dua) bungkus narkoti ka jenis disimpan di bawah tangga didalam rumahnya tersebut.

- Bahwa Terdakwa George David Fernando Siahaan memperoleh 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik kl ip bening tembus pandang seluruhnya seberat 4,09 (empat koma nol sembil an) gram netto tersebut dari Upeh (belum tertangkap) dengan sistem kerja yaitu setelah narkotika jenis shabu tersebut laku dijual baru uangnya disetor kepada Upeh Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya. Jadi un tung yang diperoleh Terdakwa George David Fernando Siahaan dari penju alan 1 gr (satu gram) mulai dari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gramnya. Sedangkan terdakwa Markus Sitanggang menerima narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa George David Fernando Siahaan dengan cara sistem kerja apabil a narkotika jenis shabu tersebut laku dijual, maka uangnya disetor kepada Terdakwa George David Fernando Siahaan sebanyak Rp.850.000,- (delapa n ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa Markus Sitanggang mulai dari Rp.150.000,- (seratus lima puluh ri bu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang bewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menjual narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. George David Fernando Siahaan, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa Markus Sitanggang ditangk ap pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023, sekira pukul 14.30 wib di dala m rumah di Dsn VI Kebun Ubi Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengk udu, Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa saksi dan Terdakwa Markus Sitanggang ditangkap karena pa da saat itu sedang menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai 20 (dua p uluh) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening tembus pandang.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi bersama dengan Terdakwa Markus Sitanggang adalah:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 18 (delapan belas) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening tembus pandang.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam-silver.
- 1 (satu) buah sekop / sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam-putih bening.
- Uang penjualan narkotika jenis shabu sebanyak Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening tembus pandang.
- 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) lembar plastik klip bening tembus pandang.

- Bahwa saksi memperoleh atau menerima langsung 20 (dua puluh bungkus) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seberat 4,09 (empat koma nol sembilan) gram netto dari Upeh (belum tertangkap).
- Bahwa 18 (delapan belas) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang seberat 0,94 (nol koma sembilan empat) netto saksi serahkan kepada Terdakwa Markus Sitanggang sedangkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening tembus pandang seberat 3,15 (tiga koma lima belas) gram netto saksi simpan dibawah tangga didalam rumah untuk dijual sendiri.
- Bahwa saksi memperoleh atau menerima langsung narkotika jenis shabu tersebut dari Upeh pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira 08.30 Wib dirumah saksi di Dsn VI Kebun Ubi Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa Upeh datang sendiri mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut dan menyerahkannya kepada saksi sebanyak 3 (tiga) bungkus yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening tembus pandang yang beratnya sekitar 5 gr (lima gram). Kemudian 1 (satu) bungkus seberat 1 (satu gram) saksi serahkan kepada Terdakwa Markus Sitanggang dan sebagian sudah laku saksi jual dan sisa yang dimiliki disimpan.
- Bahwa saksi menjual narkotika jenis shabu sejak bulan Mei 2023 di Dsn VI Kebun Ubi Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai dari Upeh dengan sistem kerja apabila narkotika jenis sha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bu tersebut laku terjual maka uangnya akan disetor kepada Upeh, rata-rata narkotika jenis shabu yang terjual 3 (tiga) gram perharinya.

- Bahwa saksi setor kepada Upeh sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus rib u rupiah) pergramnya.
- Bahwa cara dipaketi mulai harga paket Rp.40.000,- (empat puluh ribu rup iah) sampai dengan paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untung dip eroleh dari penjualan 1 (satu) gram narkotika jenis shabu dari Rp.50.000,- (s eratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu r upiah).
- Bahwa saksi dan Terdakwa Markus Sitanggang menjual narkotika jenis shabu didalam rumah saksi sendiri dan apabila ada pembeli yang akan me mbeli narkotika jenis shabu, saksi menyerahkan kepada pembeli melalui cel ah jerjak besi jendela rumah tersebut sedangkan pintu rumah tersebut terku nci dari dalam.
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang bewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menjual narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Markus Sitanggang** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan Terdakwa sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan pada saat memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu untuk dijual atau diedarkan
- Bahwa Terdakwa dan saksi George David Fernando Siahaan (dituntut secara terpisah) menjual narkotika jenis shabu tersebut ditangkap pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023, sekira pukul 14.30 wib di dalam s ebuah rumah saksi George David Fernando Siahaan di Dsn VI Kebun Ubi D esa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedag ai.
- Bahwa yang menangkap Terdakwa dan saksi George David Fernand o Siahaan adalah petugas polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut y ang saat itu menggunakan baju preman yang saat itu menyamar sebagai pe mbeli pada saat sedang menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (s

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan p lastik klip bening tembus pandang kemudian petugas polisi melakukan peng geledahan rumah tersebut dan menemukan 17 (tujuh belas) bungkus narkot ika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening te mbus pandang yang mana narkotika jenis shabu tersebut dan juga menemu kan narkotika jenis sabu 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu milik saksi George David Fernando Siahaan dari bawah tangga didalam rumah tersebu t.

- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas polisi adalah:
  - 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 4,09 (empat koma nol sembilan) gram netto.
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam-silver.
  - 1 (satu) buah sekop / sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam-putih bening.
  - Uang tunai sebanyak Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).
  - 10 (sepuluh) blok plastik klip bening tembus kosong pandang seluruhnya berjumlah 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) buah.
- Bahwa 20 (dua puluh bungkus) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 4, 09 (empat koma nol sembilan) gram netto diperoleh dari Upeh (belum tert angkap).
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari saksi George David Fernando Siahaan kemudian dipaketi menjadi 18 (delapan belas) bun gkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus p andang seluruhnya seberat 0,94 (nol koma sembilan empat) netto.
- Bahwa Terdakwa memperoleh atau menerima langung narkotika jeni s shabu tersebut dari saksi George David Fernando Siahaan pada hari Jum’ at tanggal 4 Agustus 2023 sekira 09.00 Wib di rumah saksi George David F ernando Siahaan di Dsn VI Kebun Ubi Desa Sialang Buah, Kecamatan Telu k Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari saksi George David Fernando Siahaan sebanyak 1 (satu) bungkus yang dib ungkus dengan menggunakan plastik klip bening tembus pandang yang ber atnya sekitar 1 gr (satu gram).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa memaketi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 3 2 (tiga puluh) dua bungkus atau paket kecil.
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual narkotika jenis sabu terseb ut sebanyak 14 (empat belas) bungkus / paket dengan hasil penjualan Rp.4 10.000,- (empat ratus sepulih ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa memperoleh atau menerima narkotika jenis shabu t ersebut langsung dari tangan saksi George David Fernando Siahaan.
- Bahwa apabila narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual diset or kepada saksi George David Fernando Siahaan sebesar Rp.850.000,- (del apan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya.
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu sejak bulan Mei 2023 di Dsn VI Kebun Ubi Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Ka bupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa Terdakwa jual dengan cara dipaketi mulai harga paket Rp.40. 000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untung yang saksi peroleh dari penjualan 1 gram narkotika j enis shabu mulai dari Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjual narkotika jenis shabu didalam rumah saksi Geo rge David Fernando Siahaan dan apabila ada pembeli narkotika jenis shabu melalui celah jerjak besi jendela rumah tersebut sedangkan pintu rumah ters ebut dikunci dari dalam.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang bewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menjual narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi George David Fernando Siahaan (dituntut secara terpisah) menjual narkotika jenis shabu tersebut ditangkap pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023, sekira pukul 14.30 wib di dalam s ebuah rumah saksi George David Fernando Siahaan di Dsn VI Kebun Ubi D esa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedag ai.
- Bahwa yang menangkap Terdakwa dan saksi George David Fernand o Siahaan adalah petugas polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut y

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ang saat itu menggunakan baju preman yang saat itu menyamar sebagai pembeli pada saat sedang menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening tembus pandang kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan rumah tersebut dan menemukan 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening tembus pandang yang mana narkotika jenis shabu tersebut dan juga menemukan narkotika jenis sabu 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu milik saksi George David Fernando Siahaan dari bawah tangga didalam rumah tersebut.

- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas polisi adalah:
  - 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 4,09 (empat koma nol sembilan) gram netto.
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam-silver.
  - 1 (satu) buah sekop / sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam-putih bening.
  - Uang tunai sebanyak Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).
  - 10 (sepuluh) blok plastik klip bening tembus kosong pandang seluruhnya berjumlah 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) buah.
- Bahwa 20 (dua puluh bungkus) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 4,09 (empat koma nol sembilan) gram netto diperoleh dari Upeh (belum tertangkap).
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari saksi George David Fernando Siahaan kemudian dipaketi menjadi 18 (delapan belas) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang seluruhnya seberat 0,94 (nol koma sembilan empat) netto.
- Bahwa Terdakwa memperoleh atau menerima langung narkotika jenis shabu tersebut dari saksi George David Fernando Siahaan pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira 09.00 Wib di rumah saksi George David Fernando Siahaan di Dsn VI Kebun Ubi Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari saksi George David Fernando Siahaan sebanyak 1 (satu) bungkus yang dib

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ungkus dengan menggunakan plastik klip bening tembus pandang yang ber atnya sekitar 1 gr (satu gram).

- Bahwa Terdakwa memaketi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 3 2 (tiga puluh) dua bungkus atau paket kecil.
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual narkotika jenis sabu terseb ut sebanyak 14 (empat belas) bungkus / paket dengan hasil penjualan Rp.4 10.000,- (empat ratus sepulih ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa memperoleh atau menerima narkotika jenis shabu t ersebut langsung dari tangan saksi George David Fernando Siahaan.
- Bahwa apabila narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual diset or kepada saksi George David Fernando Siahaan sebesar Rp.850.000,- (del apan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya.
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu sejak bulan Mei 2023 di Dsn VI Kebun Ubi Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Ka bupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa Terdakwa jual dengan cara dipaketi mulai harga paket Rp.40. 000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untung yang saksi peroleh dari penjualan 1 gram narkotika j enis shabu mulai dari Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjual narkotika jenis shabu didalam rumah saksi Geo rge David Fernando Siahaan dan apabila ada pembeli narkotika jenis shabu melalui celah jerjak besi jendela rumah tersebut sedangkan pintu rumah ters ebut dikunci dari dalam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dengan dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu dakwaan penuntut umum harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas yakni Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.

2. Tanpa hak atau melawan hukum.

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sebagai penyandang hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini Terdakwa **Markus Sitanggang** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan Terdakwa sebagai orang yang mempu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas terdakwa adalah benar dan Terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas Terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yang tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai/menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu”.

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung elemen yang bersifat alternatif, dan yang akan dibuktikan dalam perkara ini adalah elemen unsur membeli dan menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan sesuai pula

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan keterangan Terdakwa bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, saksi Dedi Candra Damanik, saksi Bagus Dwi Gangga Wardana, SH dan saksi Budi Syahputra anggota Ditresnarkoba Polda Sumut mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa di daerah Kebun Ubi Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya didalam sebuah rumah Terdakwa Markus Sitanggang bersama- sama dengan saksi George David Fernando Siahaan (penuntutan dilakukan terpisah) sering melakukan peredaran narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi bersama dengan teamnya Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penyidikan dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib melakukan undercover buy / memesan narkotika jenis shabu dengan paket Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi bersama temanya menuju Dusun VI Kebun Ubi Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai untuk bertemu dengan Terdakwa Markus Sitanggang setelah didapat ciri-cirinya dari informan dan kemudian saksi (calon pembeli) menemui Terdakwa Markus Sitanggang melalui jendela dan memesan narkotika jenis shabu paket Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Markus Sitanggang melalui celah jerjak jendela rumah tersebut, sambil mengatakan belanja seratus ribu bang kemudian Terdakwa Markus Sitanggang mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari dalam mangkok dan menyerahkan kepada saksi (calon pembeli) dan dengan seketika itu saksi bersama dengan teamnya mendobrak pintu rumah tersebut hingga terbuka sehingga Terdakwa Markus Sitanggang dan saksi George David Fernando Siahaan berhasil ditangkap tepat dibelakang rumah tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan menemukan 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dan 1 (satu) unit timbangan electrik warna hitam-silver, 1 (satu) buah sekop / sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam-putih bening serta uang tunai sebanyak Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dari dalam sebuah mangkok didekat dingding dibawah jendela dan saat itu menemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dan 10 (sepuluh) blok plastik klip bening tembus kosong pandang seluruhnya berjumlah 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) buah dari bawah tangga didalam rumah tersebut. kemudian saksi dan team menginterogasi Terdakwa Markus Sitanggang bahwa barang bukti seberat 1 (satu) gram brutto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram netto adalah milik saksi George David Fernando Siahaan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa Markus Sitanggang akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pergramnya apabila berhasil terjual, Selanjutnya Terdakwa Mark us Sitanggang dan saksi George David Fernando Siahaan beserta dengan barang bukti, dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di Proses lebih lanjut. Bahwa perbuatan Terdakwa Markus Sitanggang dan saksi George David Fernando Siahaan yang melakukan, yang sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.4833/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R. Fani Miranda, S,T.telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti A dan B tersebut diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Markus Sitanggang dan Terdakwa George David Fernando Siahaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan. I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur membeli dan menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan sesuai pula dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa Markus Sitanggang dan Saksi George David Fernando Siahaan (dituntut secara terpisah) sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu untuk menjual shabu, sehingga saksi George David Fernando Siahaan dan Terdakwa Markus Sitanggang bersama-sama melakukan tindak pidana membeli dan menjual Narkotika, oleh sebab itu unsur keempat pada dakwaan Primair telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka terhadap Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya, dan Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar denda apabila denda tersebut tidak mampu dibayar maka Terdakwa harus di pidana dengan pidana penjara sebagai pengganti denda tersebut sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini dalam diri Terdakwa tidak dijumpai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 18 (delapan belas) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening tembus pandang seberat 4,09 (empat koma nol sembilan) gram netto, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silver, 1 (satu) buah sekop/sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam-putih bening, seharusnya dirampas untuk dimusnahkan karena merupakan barang yang terlarang dikuasai oleh siapapun tanpa izin dari Menteri Kesehatan R.I, dan uang penjualan narkotika jenis shabu sebanyak Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara, tetapi karena asal dari barang bukti tersebut adalah dari George David Fernando Siahaan (Terdakwa dalam berkas terpisah), maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam putusan perkara atas nama George David Fernando Siahaan (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi kesalahannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Markus Sitanggang** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Turut melakukan tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

-

18 (delapan belas) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening tembus pandang seberat 4,09 (empat koma nol sembilan) gram netto.

-

1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silver.

-

1 (satu) buah sekop/sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam-putih bening.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Seluruhnya dijadikan barang bukti dan ditetapkan statusnya dalam perkara atas nama George David Fernando Siahaan (Terdakwa dalam berkas terpisah).

-

Uang penjualan narkotika jenis shabu sebanyak Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh : Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H, dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Abdul Rahman Rangkuti, S.E, S.H., M.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh : Sri Delyanti, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.	Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.
Phillip M. Soentpiet, S.H.	

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)